

(3) 一団地認定の変遷

一団地認定の創設以来の変遷を年表で示します。

年次	改正	概要	< >は現行の条文
昭和25年 (1950年)	建築基準法の公布・施行	制度の創設	「一敷地一建築物」の原則の例外規定として、一団地の総合的設計制度が規定される。 <法第86条第1項、第23条、第43条、第61条>
昭和36年 (1961年)	建築基準法の一部改正	特例対象規定の追加	街区単位で都市計画を定め、有効な空地の確保など市街地の整備改善の程度に応じて容積率等を緩和する「特定街区」が創設される。 <法第60条>
昭和44年 (1969年)	都市計画法及び都市再開発法の制定、建築基準法の一部改正	特例対象規定の追加	都市再開発法の制定に伴い、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため「高度利用地区」が創設される。 <法第59条>
昭和45年 (1970年)	建築基準法の一部改正	特例対象規定の追加	容積率制限・隣地斜線制限の全域適用、北側斜線制限の創設等が行われる。 <法第52条～第56条> 有効な空地の確保など市街地の環境改善に資すると認められる建築物について、容積率等を緩和する「総合設計制度」が創設される。 <法第59条の2>
昭和51年 (1976年)	建築基準法の一部改正	特例対象規定の追加	周辺の土地における日照保護を目的として建築物の形態を制限する「日影規制」が創設される。 <法第56条の2>
昭和62年 (1987年)	建築基準法の一部改正	制度の拡充	一団地認定の対象区域内における建替え等に対応するため、対象区域内における建築に係る認定制度が規定された。 <法第86条の2>
昭和63年 (1988年)	都市再開発法及び建築基準法の一部改正	特定対象規定の追加	都心の遊休地等を対象に、合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため「再開発地区計画」が創設される。(平成14年に「再開発等促進区」へ統合) <法第68条の3>
平成2年 (1990年)	都市計画法及び建築基準法の一部改正	特例対象規定の追加	市街化区域の農地を良好な中高層住宅市街地として整備するため「住宅地高度利用地区計画」(平成14年に「再開発等促進区」へ統合)、都心周辺部等の住商併存地域における住宅供給を促進するため「用途別容積型地区計画」が創設される。 <法第68条の3>
平成4年 (1992年)	都市計画法及び建築基準法の一部改正	制度の拡充	低層住宅密集市街地等における建築物の更新の円滑化等を図るため「工区区分型一団地認定制度」が創設される。 <法第86条7項>

平成10年 (1998年)	建築基準法 の一部改正	制度の 拡充	複数の敷地により構成される一団の土地の区域内において、複数建築物が同一敷地内にあるものとみなして建築規制が適用される「連担建築物設計制度」が創設される。その他、手続き規定等が整備される。 ＜法第86条第2項、第86条の3、第86条の4、第86条の5、第86条の6＞
平成12年 (2000年)	都市計画法 及び建築基準法の一部 改正	特例対 象規定 の追加	土地の高度利用を図るべき区域において、他の敷地で未利用となっている容積の活用を可能にする「特例容積率適用区域」が創設される。 ＜法第57条の2＞
平成14年 (2002年)	建築基準法 の一部改正	規定の 整備	総合設計制度と一団地認定に係る審査手続きが、一の許可の手続きで可能となるように規定が整備される。 ＜法第86条第3項・第4項＞
		特例対 象規定 の見直 し	「再開発地区計画」と「住宅地高度利用地区計画」を統廃合して、「再開発等促進区」が創設される。 ＜法第68条の3＞
	都市再生特 別措置法の 制定	特例対 象規定 の追加	都市再生緊急整備地域において、既存の用途地域等に基づく規制を適用除外とする「都市再生特別地区」が創設される。 ＜法第60条の2＞
平成16年 (2004年)	建築基準法 の一部改正	制度の 拡充	市街地における防災空間の確保等のため、計画建築物の敷地と防災空地等の空地からなる一団の土地の区域を一の敷地としてみなすものとされる。 ＜法第86条～法第86条の5＞
		特例対 象規定 の見直 し	「特例容積率適用区域」の適用区域の拡充・廃止（当該制度を廃止）に伴い、「特例容積率適用地区」が創設される。 ＜法第57条の2＞
平成26年 (2014年)	都市再生特 別措置法等 の一部改正	特例対 象規定 の追加	立地適正化計画に定められた都市機能誘導区域内において、誘導すべき施設について容積率規制等を緩和する「特定用途誘導地区」が創設される。 ＜法第60条の3＞
平成28年 (2016年)	建築基準法 施行規則の 一部改正	規定の 整備	一団地認定の存続が妥当でないと判断される場合の職権による取消しの円滑な運用のため、手続きや効力が発生する時期を明確化するための規定が整備される。 ＜規則第10の22の2、第10の22の3＞
令和2年 (2020年)	都市再生特 別措置法等 の一部改正	特例対 象規定	立地適正化計画に定められた都市機能誘導区域内において、誘導すべき施設について容積率規制等を緩和する「居住環境向上用途誘導地区」が創設される。 ＜法第60条の2の2＞
令和4年 (2022年)	建築基準法 の一部改正	制度の 拡充	一団地認定の対象行為として、大規模の修繕、大規模の様様替が追加される。 ＜法第86条、第86条の2、第86条の4＞

(4) 一団地認定の活用ケース

一団地認定については、一団の土地の区域に建てられる一又は二以上の建築物の新築、建替、増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合に活用することが可能です。大規模の修繕及び大規模の模様替については、令和4年の建築基準法の改正により、新たに一団地認定の対象行為として追加されました。

制度の代表的な活用ケースを以下に示します。

【ケース1：一団地の総合的設計制度（法第86条第1項）の活用が考えられるケース】

一団地内において、自由度の高い総合的な計画・設計により、土地の有効利用、接道の合理化、空地の確保、異なる用途の適切な配置等を実現し、複数の建築群からなる良好な市街地、建築ストックを整備したい。

ケース1-1：大規模な住宅団地の整備

ケース1-2：大規模な市街地再開発事業

ケース1-3：大規模な敷地を活用した複数施設の整備（大学、病院、工場など）

ケース1-4：未利用容積の移転を伴う複数建築物の整備

ケース1-5：市街地の防災空間の確保等のための建築物の整備

ケース1-6：密集市街地における接道不良敷地の建築物の大規模の修繕等



一団地の総合的設計制度

【ケース2：連担建築物設計制度（法第86条第2項）の活用が考えられるケース】

既存建築物を含んだ一団の土地の区域で、新しい建築物を一体的に計画・設計することにより、土地の有効活用、防災性の向上、歴史的価値のある建築物の保全等を行いたい。

ケース2-1：密集市街地における接道不良敷地の建築物の建替え

ケース2-2：密集市街地における接道不良敷地の建築物の大規模の修繕等

ケース2-3：既存の低容積率の建築物がある敷地を含んだ土地の有効利用

ケース2-4：歴史的価値のある建築物や風情あるまちなみの保全



連担建築物設計制度

【ケース3：一団地認定の対象区域内における増築等（法第86条の2）の活用が考えられるケース】

一団地認定の対象区域内において、区域内の建築物の新築、増築等を行いたい。

- ケース3-1：一団地認定の対象区域内の建築物の新築、増築、改築、建替え、移転
- ケース3-2：一団地認定の対象区域内の建築物の大規模の修繕、大規模の模様替



一団地認定の対象区域内における増築等

【ケース4：工区区分型一団地認定制度（法第86条第7項）の活用が考えられるケース】

低層住宅密集市街地等において、建築物の更新が円滑に行われるよう、総合的設計による複数の建築物を段階的に建替えたい。

- ケース4-1：密集市街地における接道不良敷地の建築物の段階的な建替え
- ケース4-2：大規模な住宅団地の段階的な建替え



工区区分型一団地認定制度

【ケース5：一団地認定の取消し（法第86条の5）又は特定行政庁による職権に取消しの活用が考えられるケース】

建築物の建替え又は除却等に伴い、一団地認定の取消しをしたい。また、一団地認定の対象区域の拡大又は縮小をしたい。

- ケース5-1：一団地認定の取消しを伴う住宅団地の建替え
- ケース5-2：一団地認定の取消し及び再認定を伴う住宅団地の建替え
- ケース5-3：一団地認定の対象区域内における全ての建築物の除却
- ケース5-4：一団地認定の取消しを伴う市街地再開発事業の実施



一団地認定の取消し、特定行政庁による職権取消し